

A. "Khái luận về TTNT có trách nhiệm"

Đặc biệt, khía cạnh đạo đức của TTNT hoàn toàn khác biệt so với các công nghệ khác vì AI có khả năng **độc lập phân tích dữ liệu khổng lồ và tự đưa ra quyết định liên quan đến con người** với tốc độ vượt ngoài tầm kiểm soát. Do đó, "Khái luận về TTNT có trách nhiệm" nhấn mạnh hai yêu cầu cốt lõi:

1. **Quyết định có đạo đức:** Hệ thống AI phải được định hướng ban đầu bởi các cân nhắc đạo đức, ngay cả khi sau này nó có thể tự cải thiện và hoạt động độc lập.
2. **Ứng dụng có đạo đức:** Phải ngăn ngừa các xung đột như vi phạm quyền riêng tư hay phân tầng xã hội, đồng thời đề cao đạo đức nghề nghiệp của nhà phát triển. Mục tiêu cuối cùng của cách tiếp cận này là **tăng cường niềm tin cho xã hội và người tiêu dùng** đối với sự an toàn, bảo mật và hợp pháp của AI.

Trong bối cảnh lớn hơn về "Phát triển và ứng dụng TTNT có trách nhiệm ở Việt Nam", những lý luận nền tảng trên đang trực tiếp định hình các chính sách và chiến lược của quốc gia. Việt Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề và đang hướng tới một **kỷ nguyên TTNT vị nhân sinh (Human-centric AI) – lấy con người làm trung tâm**.

Các bước đi thực tiễn và định hướng tại Việt Nam bao gồm:

- **Chiến lược quốc gia (2021):** Đã ban hành chiến lược phát triển AI đến năm 2030, nhấn mạnh việc phát triển công nghệ phải xoay quanh con người và doanh nghiệp, **tránh lạm dụng công nghệ và xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp**.
- **Ban hành hướng dẫn cụ thể:** Vào ngày 11/6/2024, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định 1290/QĐ-BKHCN đề ra **9 nguyên tắc định hướng phát triển AI có trách nhiệm**, trong đó bao gồm các tiêu chí như minh bạch, an toàn, bảo mật, quyền riêng tư, tôn trọng phẩm giá con người và trách nhiệm giải trình.
- **Khuyến nghị hoàn thiện khung pháp lý:** Để quản lý một công nghệ có tính "độc lập" cao như AI, Việt Nam được khuyến nghị cần kết hợp cả "luật cứng" và "luật mềm" nhằm **cân bằng giữa thúc đẩy phát triển và kiểm soát rủi ro**. Trọng tâm là xây dựng một **Bộ nguyên tắc chung mang tính "văn bản sống" (Living document)**. Điều này có nghĩa là các quy định "luật mềm" sẽ được linh hoạt kiểm nghiệm, liên tục cập nhật để vừa bắt kịp các chuẩn mực đạo đức toàn cầu, vừa bám sát thực tiễn phát triển tại Việt Nam.

B. Xu thế điều chỉnh TTNT có trách nhiệm trên thế giới

Các quốc gia và tổ chức quốc tế hiện nay không quản lý AI một cách đơn lẻ mà sử dụng một hệ thống công cụ đa dạng, bao gồm: công nghệ (giải pháp kỹ thuật an toàn), nguyên tắc đạo đức, pháp luật và chính sách nhà nước. Xu hướng nổi bật

nhất là sự **kết hợp linh hoạt giữa "Luật cứng" (Hard Law) và "Luật mềm" (Soft Law)**:

- **Luật cứng (Hard Law)**: Thế giới đang hướng tới việc xây dựng các đạo luật chung, tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro (Risk-based approach). Một ví dụ điển hình được các tài liệu nhắc đến là Quy chế pháp lý điều chỉnh TTNT của Ủy ban châu Âu (AI Act 2024).
- **Luật mềm (Soft Law) - Công cụ tự điều chỉnh**: Đây là xu hướng vô cùng phổ biến với việc ban hành các "Bộ nguyên tắc" về TTNT đáng tin cậy. Các tổ chức như OECD (2019), UNESCO (2021), cùng hàng loạt quốc gia và khu vực (Mỹ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Nhật Bản) đều đã ban hành các bộ nguyên tắc chung. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện các bộ nguyên tắc chuyên ngành, chẳng hạn như hướng dẫn của UNESCO trong giáo dục hay của WHO trong lĩnh vực y tế.

Dù ở dạng thức nào, các bộ nguyên tắc trên thế giới đều chia sẻ **những giá trị cốt lõi chung** nhằm phục vụ sự phát triển bền vững (SDGs):

- Tôn trọng quyền tự chủ của con người (con người phải giữ quyền giám sát cuối cùng).
- Ngăn ngừa thiệt hại, đảm bảo tính an toàn, bền vững kỹ thuật và bảo mật.
- Thúc đẩy sự công bằng, đa dạng, bao trùm và không phân biệt đối xử.
- Đảm bảo tính minh bạch, khả năng giải thích, bảo vệ quyền riêng tư và trách nhiệm giải trình.

Ý nghĩa và sự ứng dụng tại Việt Nam

Những xu thế toàn cầu này đang tác động trực tiếp và định hình con đường "Phát triển và ứng dụng TTNT có trách nhiệm" tại Việt Nam. Cụ thể:

1. **Cập nhật chuẩn mực quốc tế vào chính sách nội địa**: Việt Nam đã theo sát xu hướng "luật mềm" của thế giới. Bằng chứng là Quyết định 1290/QĐ-BKHCN (2024) đã đưa ra 9 nguyên tắc định hướng phát triển AI (như minh bạch, an toàn, quyền riêng tư, tôn trọng phẩm giá con người, trách nhiệm giải trình) – những nguyên tắc này hoàn toàn **tương thích với nội dung cốt lõi của các bộ nguyên tắc toàn cầu**.
2. **Định hướng hoàn thiện khung pháp lý**: Dựa trên xu hướng thế giới, Việt Nam được khuyến nghị phải **tiếp tục nghiên cứu và kết hợp cả luật cứng và luật mềm** nhằm cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiểm soát rủi ro. Mục tiêu là phát ra tín hiệu tích cực để tăng cường niềm tin của xã hội vào tính hợp pháp, đạo đức và bền vững của AI.
3. **Xây dựng "Văn bản sống" (Living document)**: Để bắt kịp tốc độ thay đổi của công nghệ thế giới, công cụ điều chỉnh tại Việt Nam (các Bộ nguyên tắc chung và Hướng dẫn) cần vừa tích hợp các chuẩn mực quốc tế, vừa bám sát thực tiễn trong nước. Các văn bản này phải có tính linh hoạt, được kiểm nghiệm liên tục và có sự tham gia của nhiều bên liên quan để luôn được cập nhật, điều chỉnh kịp thời.

Có thể thấy, xu hướng quản trị AI toàn cầu đã cung cấp cho Việt Nam một khung tham chiếu vững chắc, giúp quốc gia hướng tới kỷ nguyên AI lấy con người làm trung tâm, tôn trọng sự đa dạng và phát triển bền vững

C. Thực trạng tại Việt Nam

1. Hình thành định hướng chiến lược quốc gia Việt Nam đã chính thức thiết lập hành lang định hướng thông qua việc ban hành **Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030** vào năm 2021. Trọng tâm cốt lõi của chiến lược này là **phát triển TTNT lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm**, đồng thời đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về việc tránh lạm dụng công nghệ làm xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Ban hành các hướng dẫn và nguyên tắc cụ thể ("Luật mềm") Gần đây nhất, vào ngày 11/6/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1290/QĐ-BKHCN, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc áp dụng công cụ tự điều chỉnh. Văn bản này đã thiết lập **9 nguyên tắc định hướng cho việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm** tại Việt Nam, bao gồm:

- (1) Hợp tác và đổi mới
- (2) Tính minh bạch
- (3) Khả năng kiểm soát
- (4) An toàn
- (5) Bảo mật
- (6) Quyền riêng tư
- (7) Tôn trọng quyền và phẩm giá con người
- (8) Hỗ trợ người dùng
- (9) Trách nhiệm giải trình.

3. Những điểm hạn chế và định hướng hoàn thiện Bên cạnh những thành tựu bước đầu, thực trạng hiện nay cũng chỉ ra rằng **khung chính sách của Việt Nam vẫn ở giai đoạn sơ khởi, cần tiếp tục được hoàn thiện và cụ thể hóa hơn nữa**. Để bắt kịp xu thế toàn cầu, Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu phải **kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng khung pháp lý (luật cứng) và khung khổ đạo đức (luật mềm)**. Mục tiêu của quá trình hoàn thiện này là đạt được sự **cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và việc kiểm soát các rủi ro**. Nhìn chung, thực trạng tại Việt Nam phản ánh một quá trình chuyển đổi tích cực, hướng tới việc xây dựng các Bộ nguyên tắc như một "văn bản sống" (Living document). Khung chính sách đang dần được định hình để không chỉ đáp ứng các chuẩn mực quốc tế mà còn bám sát thực tiễn trong nước, qua đó phát ra tín hiệu tích cực để **thúc đẩy niềm tin của xã hội vào một hệ sinh thái TTNT hợp pháp, có đạo đức và bền vững**

D. Khuyến nghị cho Việt Nam

Cụ thể, các khuyến nghị dành cho Việt Nam tập trung vào những định hướng cốt lõi sau:

1. Hướng tới kỷ nguyên "TTNT vị nhân sinh" (Human-centric AI) Định hướng xuyên suốt và là kim chỉ nam cho mọi chính sách của Việt Nam là phải phát triển AI lấy con người làm trung tâm. Việc phát triển và ứng dụng công nghệ không được tách rời khỏi các giá trị nhân văn; thay vào đó, nó phải **tôn trọng sự đa dạng của xã hội và phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển bền vững**.

2. Cân bằng giữa "Luật cứng" và "Luật mềm" để hoàn thiện khung chính sách Việt Nam được khuyến nghị cần xây dựng và hoàn thiện đồng bộ cả khung pháp lý (luật cứng) và khung khổ đạo đức (luật mềm). Việc thiết kế chính sách theo hướng này nhằm đạt được những mục tiêu quan trọng:

- Tạo ra sự **cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và việc kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn**.
- Phát ra tín hiệu tích cực cho xã hội nhằm **thúc đẩy niềm tin vào TTNT**, dựa trên ba trụ cột cốt lõi là: **Hợp pháp – Đạo đức – Bền vững công nghệ**.

3. Xây dựng Bộ nguyên tắc chung và Hướng dẫn mang tính "Văn bản sống" (Living document) Một trong những giải pháp thực thi chi tiết nhất là tập trung phát triển các công cụ "luật mềm" như Bộ nguyên tắc chung và Hướng dẫn về TTNT có trách nhiệm, mang tính chất khuyến nghị để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng. Để các văn bản này thực sự phát huy hiệu quả, tài liệu khuyến nghị cần tuân thủ các tiêu chí:

- **Hội nhập và bản địa hóa:** Các nguyên tắc phải vừa tích hợp được những chuẩn mực quốc tế chung về AI có trách nhiệm, vừa phản ánh sát sao thực tiễn đặc thù của Việt Nam.
- **Tính chất "sống" (Living document):** Do đặc thù AI là công nghệ thay đổi từng ngày, Bộ nguyên tắc không thể là một văn bản đóng băng. Nó phải mang tính linh hoạt, thích ứng cao và **liên tục được cập nhật, điều chỉnh** cho phù hợp với sự phát triển mới.
- **Kiểm nghiệm và hợp tác đa bên:** Quá trình xây dựng cần có sự tham gia đồng đẳng của các bên liên quan, đồng thời các quy định này phải được mang ra **đánh giá và kiểm nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực điển hình**.